

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра административного права и процесса

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Б1.В.ДВ.04.01

год набора - 2025

**Код и наименование
направления подготовки**

40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Правовое сопровождение бизнеса
(бизнес-юрист)

**Форма (формы)
обучения:**

очная, заочная, очно-заочная

Квалификация (степень):

магистр

Москва – 2025

Программа утверждена на заседании кафедры административного права и процесса, протокол № 9 от "11" марта 2025.

Авторы:

Панкова О.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры Административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензенты:

Мачехин В.А. - руководитель российской практики Линклэйтерс, кандидат юридических наук

Панкова О.В.

Административная ответственность в области предпринимательской деятельности: рабочая программа дисциплины (модуля) / О.В. Панкова – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности» является формирование и системного представления об административной ответственности в области предпринимательской деятельности, углубление знаний об особенностях применения компетентными государственными органами (должностными лицами) административно-правовых санкций к физическим лицам, должностным и юридическим лицам, совершившим административное правонарушение в области предпринимательской деятельности, приобретение компетенций, необходимых для последующей профессиональной правоприменительной, правозащитной деятельности в сфере ответственности за административные правонарушения, совершаемые субъектами предпринимательства.

Задачами дисциплины (модуля) «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности» являются:

- уяснение правовых и фактических оснований привлечения виновных в совершении административных правонарушений физических, должностных и юридических лиц к административной ответственности;
- изучение содержания и особенностей порядка привлечения к административной ответственности в области предпринимательской деятельности;
- изучение компетенции уполномоченных органов исполнительной власти, их должностных лиц и судей по привлечению к административной ответственности;
- изучение видов административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности;
- формирование способности квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности» дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности,

продолжения обучения по программе подготовки кадров высшей квалификации. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы: обучающемуся требуется знание таких дисциплин (модулей), как: «Актуальные проблемы предпринимательского права», «Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности», «Субъекты предпринимательской деятельности».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Административная ответственность в области предпринимательской деятельности: понятие, характерные черты, принципы	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе си-
Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности		
<i>Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав</i>		
<i>Субъекты административной ответственности в области предпринимательской деятельности</i>		
<i>Административные наказания, применяемые за совершение адми-</i>		

<i>административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, и правила их назначения</i>		стемного и междисциплинарных подходов
<i>Виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности и особенности их квалификации</i>		ИУК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
<i>Сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности</i>	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1. Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права; ИПК 2.2. Понимает особенности различных форм реализации права
<i>Субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности: понятие, виды, компетенция</i>		ИПК 2.3. Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение
<i>Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Административное расследование</i>		ИПК 2.4. Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права
<i>Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности</i>		ИПК 2.5. Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
<i>Пересмотр постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности</i>		
<i>Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.</i>		

В результате освоения дисциплины (модуля) «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности» обучающийся должен:

знать:

- законодательство об административной ответственности в области предпринимательской деятельности, особенности административных правонарушений в этой области, их виды и субъектный состав;
- особенности привлечения к административной ответственности в области предпринимательской деятельности, виды и особенности применения к субъектам предпринимательской деятельности административных наказаний, а также мер процессуального обеспечения и др.

уметь:

- оперировать административно-правовыми понятиями и категориями, анализировать юридические факты в сфере административной ответственности субъектов предпринимательства;

- осуществлять правовую экспертизу нормативных и индивидуальных правовых актов; давать квалифицированные консультации;

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению в процессе привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности,

выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению административных правонарушений и др.;

владеть:

- терминологией, навыками работы с правовыми источниками, правоприменительной практикой по вопросам административной ответственности в области предпринимательской деятельности;

- навыками анализа: правовых явлений, юридических фактов, административно-правовых норм и правоотношений, связанных с привлечением субъектов правонарушений к административной ответственности;

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, способностью разрешения проблем и коллизий в процессе правоприменения в рамках изучаемых вопросов.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем учебной дисциплины (модуля) «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточного контроля – зачёт.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Се ме стр	Виды учебной деятельности и трудоёмкость (в ак, часах)				Образовательные технологии	Формы текущего контроля ¹
			Лек ции	Ла-бо-ра-тор-ный прак-ти-кум	ПЗ	СР		
1.	Административная ответственность в	4	2		2	6	Лекция-презентация. Разбор ситуа-	Устный опрос, проверка письменных работ;

¹ По усмотрению преподавателя с учётом имеющегося на кафедре фонда оценочных средств возможно использование иных форм текущего контроля.

	области предпринимательской деятельности: понятие, характерные черты, принципы						ций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Эссе. Публичные выступления. Решение задач	проверка решения задач; подбор материалов судебной практики по теме.
2.	Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности	4				6	Лекция-презентация. Решение письменных задач (case-study). Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Письменная работа	Устный опрос. проверка решения задач; подбор материалов судебной практики по теме; проверка рефератов; проверка письменных работ
3.	Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав	4			2	6	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Решение задач. Реферат.	Устный опрос, письменная работа, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме.
4.	Субъекты административной ответственности в области предпринимательской деятельности	4	-			8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Письменная работа. Реферат.	Устный опрос, решение задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме.
5.	Административные наказания, применяемые за совершение административных правонарушений в об-	4	-		1	8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, оценка участия в «мозго-

	ласти предпринимательской деятельности, и правила их назначения						«Мозговой штурм». Письменные работы. Реферат.	вом штурме», подбор материалов судебной практики по теме
6.	Виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности и особенности их квалификации	4	-		2	16	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
7.	Сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности	4	-			6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Решение задач.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
8.	Субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности: понятие, виды, компетенция	4	-			6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Решение задач. Реферат.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
9.	Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Административная	4	-		2	6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Письменная работа (составление схем)	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме

	тивное рассле- дование						мы).	
10.	Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	4	-		1	8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра. Реферат.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, оценка участия в деловой игре, подбор материалов судебной практики по теме
11.	Пересмотр постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	4	-	2	2	8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
12.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.	4	-			8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Решение задач (кейс-заданий). Реферат.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, проверка кейс-заданий. Собеседование.
	Всего по ОФО		2	2	12	92		Зачет (4 ак. ч.)

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Се ме стр	Виды учебной деятельности и трудоёмкость (в часах)				Образователь- ные технологии	Формы текущего контроля ²
			Лек ции	Лабора торный практи кум	ПЗ	СР		
1.	Административ-	4				6	Лекция-	Устный опрос,

² По усмотрению преподавателя с учётом имеющегося на кафедре фонда оценочных средств возможно использование иных форм текущего контроля.

	ная ответственность в области предпринимательской деятельности: понятие, характерные черты, принципы		2				презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Решение задач.	проверка письменных работ, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
2.	Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности	4			1	6	Лекция-презентация. Решение письменных задач (case-study). Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Письменная работа.	Устный опрос, проверка письменных работ, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме.
3.	Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав	4				8	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Письменная работа. Реферат.	Устный опрос, проверка письменной работы, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по
4.	Субъекты административной ответственности в области предпринимательской деятельности	4	-		1	8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Решение задач. Реферат. Публичные выступления	Устный опрос, письменная работа, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
5.	Административные наказания, применяемые за совершение административных правонарушений в области предприниматель-	4	-		2	8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. «Мозговой	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка решения задач,

	ской деятельности, и правила их назначения						штурм». Реферат. Письменная работа (составление схемы).	проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, оценка участия в «мозговом штурме»
6.	Виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности и особенности их квалификации	3	-		2	16	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Письменное задание (составление схемы)	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
7.	Сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности	2	-			6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Письменное задание (составление схемы)	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
8.	Субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности: понятие, виды, компетенция	4	-		2	6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Решение задач. Реферат.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
9.	Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	4	-			6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Решение	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, под-

	сти. Административное расследование						задач.	бор материалов судебной практики по теме
10.	Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности				1	8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра. Реферат. Письменное задание (составление схемы)	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме.
11.	Пересмотр постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	4	-		1	8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра. Реферат	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, оценка участия в деловой игре
12.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.	4	-	2		8	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Письменное задание (составление схемы)	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, подготовка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, Проверка кейс-заданий.
Всего по ОЗФО			2	2	10	94	Зачет (4 ак. ч.)	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (модуля)	Курс / Триместр	Виды учебной деятельности и трудоёмкость (в часах)				Образовательные технологии	Формы текущего контроля ³
			Лекции	Лабораторный практикум	ПЗ	СР		
1.	Административная ответственность в области предпринимательской деятельности: понятие, характерные черты и принципы	2/1	2			6	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Решение задач.	Устный опрос, проверка письменных работ, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
2.	Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности	2/1				6	Лекция-презентация. Решение письменных задач (case-study). Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Письменная работа..	Устный опрос, проверка письменных работ, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме.
3.	Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав	2/1				12	Лекция-презентация. Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Письменная работа. Реферат.	Устный опрос, проверка письменных работ, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме.
4.	Субъекты административной ответственности в области предприниматель-	2/1		-		10	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Ре-	Устный опрос, проверка письменных работ, проверка решения

³ По усмотрению преподавателя с учётом имеющегося на кафедре фонда оценочных средств возможно использование иных форм текущего контроля.

	ской деятельности						шение задач. Реферат. Публичные выступления. Письменная работа.	задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
	За 2 курс 1 сессию		2			34		
5.	Административные наказания, применяемые за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, и правила их назначения	2/2	-		2	12	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. «Мозговой штурм». Реферат. Письменная работа (составление схемы).	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, оценка участия в «Мозговом штурме»
6.	Виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности и особенности их квалификации	2/2	-		2	10	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Письменное задание (составление схемы)	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
7.	Сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности	2/2	-			6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Письменное задание (составление схемы)	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
8.	Субъекты административной юрисдикции по делам об административных	2/2	-			6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, Проверка ре-

	правонарушениях в области предпринимательской деятельности: понятие, виды, компетенция				4		Публичные выступления. Реферат. Решение задач.	шения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
9.	Производство по делам об административных правонарушениях. Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Административное расследование	2/2	-			6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Решение задач.	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме
10.	Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	2/2		2		6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра. Реферат. Письменное задание (составление схемы)	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, Проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, оценка участия в деловой игре
11.	Пересмотр постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	2/2	-			6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Модель заседания суда или другая деловая игра. Реферат	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач (казусов), проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме

12.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.	2/2	-			6	Разбор ситуаций. Работа в парах. Работа в малых группах. Дискуссия. Публичные выступления. Реферат. Письменное задание (составление схемы)	Опрос, предъявление к проверке схем по теме, проверка решения задач, проверка рефератов, подбор материалов судебной практики по теме, проверка кейс-заданий
	<i>За 2 курс 2 сессию</i>			2	8	58		
	<i>Всего по ЗФО</i>		2	2	8	92	<i>Зачет (4 ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)</i>	

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1. Административная ответственность в области предпринимательской деятельности: понятие, характерные черты, принципы. Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности. Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав

1. Понятие, признаки и правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

2. Значение административной ответственности в области предпринимательской деятельности для практической реализации функций административно-правового регулирования.

3. Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав.

Задание для подготовки к лекции: ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам лекции, ознакомление с основными правовыми категориями по теме лекции, подготовка вопросов лектору по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменном виде для возможности оценки и проработки материала).

2.3. Занятия семинарского типа

Темы 1 и 2. Административная ответственность в области предпринимательской деятельности: понятие, характерные черты, принци-

пы. Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности

1. Административная ответственность в области предпринимательской деятельности в системе мер юридической ответственности, ее целевое назначение и функции. Соотношение административной ответственности в области предпринимательской деятельности и административного принуждения.

2. Признаки административной ответственности в области предпринимательской деятельности. Публично-правовые интересы, выражаемые в административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

3. Принципы административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

4. Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности на федеральном уровне.

5. Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности на уровне субъектов Российской Федерации.

6. Проблемы разграничения полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области правового регулирования административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

Задания для подготовки

1. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по теме практического занятия.

2. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем:

- Становление и развитие законодательства об административной ответственности в области предпринимательской деятельности в советский, постсоветский и современный периоды.

- Разграничение компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам установления административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

- Особенности реализации принципа презумпции невиновности в законодательстве об административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

- Соотношение административной ответственности и административного принуждения.

- Соотношение административного правонарушения и преступления.

3. Используя основную, дополнительную литературу и нормативные правовые акты, подготовиться к эссе по темам:

- Понятие и признаки предпринимательской деятельности.

- Соотношение административного правонарушения и дисциплинарного проступка.

4. Проанализировать мнение Верховного Суда РФ по проблеме разграничения полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области установления административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, выраженное в судебных актах по конкретным делам. Подготовить реферативный отчет, содержащий анализ не менее 3 решений Верховного Суда РФ.

4. Составить схемы для ответа на каждый вопрос тем 1 и 2.

5. Ответить на контрольные вопросы к темам 1 и 2.

6. Решить казус.

Контрольные вопросы по темам 1 и 2

1. Дайте определение понятия «административная ответственность».

2. Сформулируйте понятие и признаки предпринимательской деятельности.

3. Как соотносится административная ответственность с административным принуждением?

4. Какие публично-правовые интересы выражаются в административной ответственности в области предпринимательской деятельности?

5. Каково значение административной ответственности в области предпринимательской деятельности для практической реализации функций административно-правового регулирования.

6. Какова роль Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в системе российского законодательства об административной ответственности в области предпринимательской деятельности?

7. Как реализуется принцип федерализма в законодательстве об административной ответственности в области предпринимательской деятельности?

8. Каковы критерии формирования законодательства об административной ответственности в области предпринимательской деятельности?

9. Какие имеются проблемы при разграничении компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам правового регулирования административной ответственности в области предпринимательской деятельности?

10. Назовите принципы административной ответственности в области предпринимательской деятельности и особенности их реализации в административно-деликтных отношениях.

Казус № 1

Постановлением мирового судьи АО «Жилсервис» было подвергнуто административному наказанию по ст. 26.2 Закона Кемеровской области № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» (далее - Закон № 89-ОЗ), предусматривающей административную ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений.

Данное постановления Общество посчитало незаконным, полагая, что ст. 26.2 Закона № 89-ОЗ противоречит федеральному законодательству, поскольку вопросы установления административной ответственности за нарушения правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ отнесены к исключительному ведению Российской Федерации. По мнению Общества, требования к внешнему виду фасадов зданий регулируются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. «О рекламе», п. 372 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390., за нарушения которых административная ответственность установлена в КоАП РФ, в связи с чем региональный законодатель был не вправе вводить аналогичное регулирование. Кроме того, Общество полагало, что указанная норма не отвечает требованиям определенности, ясности и недвусмысленности.

Вопросы и задания по казусу

1. Какие нормы права регулируют вопросы административной ответственности на территории субъектов Российской Федерации, в частности, Кемеровской области? Ответ обоснуйте.

2. Вправе ли региональный законодатель устанавливать административную ответственность за нарушения федеральных правил и норм, принятых по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации:

а) при отсутствии в КоАП РФ нормы об административной ответственности за данные нарушения?

б) при наличии в региональном законодательстве регулятивной нормы, воспроизводящей содержание федеральной нормы?

3. Имеются ли основания для отмены Закона Кемеровской области? Кто и в каком порядке может оспорить ст. 24.2 Закона № 89-ОЗ?

4. Подлежат ли доводы АО «Жилсервис» о противоречии ст. 24.2 Закона № 89-ОЗ требованиям КоАП РФ проверке судьей на стадии пересмотра постановления о привлечении Общества к административной ответственности и могут ли они повлечь признание данного постановления незаконным?

5. Какие действия и в каком порядке следует совершить для защиты интересов АО «Жилсервис» в случае признания ст. 24.2 Закона Кемеровской области недействующим?

Темы 3 и 4. Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав. Субъекты административной ответственности в области предпринимательской деятельности

1. Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки.

2. Юридический состав административного правонарушения в области предпринимательской деятельности: понятие, особенности, элементы.

3. Факультативные признаки состава административного правонарушения в области предпринимательской деятельности.

4. Виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности по признакам объективной стороны. Длющиеся, продолжаемые, повторные правонарушения.

5. Понятие и виды субъектов административной ответственности в области предпринимательской деятельности. Общие, специальные и особые субъекты.

6. Особенности административной ответственности должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

7. Субъективная сторона состава административного правонарушения в области предпринимательской деятельности и квалификация деяния по субъективной стороне.

Задания для подготовки

1. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия.

2. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем:

- Система субъектов административных правонарушений.
- Особенность административной ответственности должностных лиц за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности.
- Особенности правового статуса юридического лица как субъекта административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

• Принцип правовой определенности и правила юридической техники при установлении составов административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

3. Используя основную, дополнительную литературу и нормативные правовые акты, подготовиться к эссе по темам:

- Понятие длющегося административного правонарушения в области предпринимательской деятельности.
- Проблемы установления вины юридического лица в совершении административного правонарушения в области предпринимательской деятельности.

•Административная ответственность иностранных юридических лиц за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

5. Подготовиться к дискуссии на тему: «Сложные административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и проблемы их квалификации».

6. Проанализировать правовые позиции Верховного Суда РФ по вопросам тем 3 и 4. Подготовить по темам практического занятия реферативный отчет, содержащий не менее 3 разъяснений Верховного Суда РФ.

7. Привести не менее 5 примеров административных правонарушений в области предпринимательской деятельности с двумя объектами.

8. Привести не менее 5 примеров административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, объективная сторона которых сформулирована с помощью бланкетной нормы.

9. Привести не менее 3 примеров административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, которые могут быть совершены только умышленно.

10. Самостоятельно подготовить один казус по темам практического занятия, вопросы к нему и проект решения.

11. Смоделировать не менее 3 ситуаций, в которых к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение контрольно-кассовой техники может быть привлечено юридическое лицо.

12. Составить схемы для ответа на каждый вопрос тем практического занятия.

13. Ответить на контрольные вопросы к темам.

14. Решить казусы.

Контрольные вопросы по темам 3 и 4

1. Каковы основные признаки административного правонарушения в области предпринимательской деятельности? Отличаются ли признаки административного правонарушения в данной сфере от признаков уголовного преступления?

2. Назовите элементы состава административного правонарушения в области предпринимательской деятельности.

3. Как определить разновидность объекта административного правонарушения в области предпринимательской деятельности?

4. Назовите факультативные признаки состава административного правонарушения в области предпринимательской деятельности.

5. Чем длящиеся административные правонарушения в области предпринимательской деятельности отличаются от продолжаемых и повторных правонарушений?

6. Кого следует понимать под общими, специальными и особыми субъектами административных правонарушений в области предпринимательской деятельности?

7. Кого КоАП РФ относит к должностным лицам? В чем особенность административной ответственности должностных лиц за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности?

8. В чем состоит особенность административной ответственности индивидуальных предпринимателей в области предпринимательской деятельности?

9. Может ли организация, не имеющая статуса юридического лица, быть привлечена к административной ответственности в области предпринимательской деятельности?

10. Может ли служить отсутствие финансирования и сложное материальное положение юридического лица, являющегося бюджетным учреждением, основанием для освобождения его от административной ответственности?

11. Являются ли субъектами административных правонарушений в области предпринимательской деятельности представительства иностранных юридических лиц в Российской Федерации и представительства российских юридических лиц?

12. Возможно ли одновременное привлечение к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области предпринимательской деятельности юридического лица и должностного лица этого юридического лица?

13. Сформулируйте определение вины физического лица в совершении административного правонарушения в сфере предпринимательской области.

14. Какие критерии определения вины юридического лица в совершении административного правонарушения в области предпринимательской деятельности установлены в КоАП РФ?

Казус № 1

Постановлением мирового судьи индивидуальный предприниматель Ливинсон была привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Основанием вынесения данного постановления послужило то, что 5 февраля 2018 г. в 12 часов 32 минуты в помещении магазина "Beer club" в нарушение требований п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ Ливинсон осуществила розничную продажу алкогольной продукции - двух бутылок пива "Немецкое пиво", объемом 0,5 л, с содержанием алкоголя 4,5%, несовершеннолетнему Хомякову.

Не согласившись с указанным постановлением, Ливинсон обжаловала его в районный суд, ссылаясь на то, что при рассмотрении дела мировой судья не идентифицировал лицо, которому была продана алкогольная продукция. Кроме того, заявитель указывала на то, что несовершеннолетний Хомяков выглядел старше своих лет, в связи с чем необходимости спрашивать у него документ, удостоверяющий личность, не имелось.

Вопросы и задания по казусу

1. Охарактеризуйте родовой, видовой и непосредственный объекты состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.
2. Раскройте содержание объективной и субъективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.
3. Является ли Ливинсон субъектом вменяемого ей административного правонарушения? Если нет, то почему, если да, то определите форму ее вины в содеянном.
4. Являются ли доводы жалобы основанием к отмене постановления мирового судьи?
5. Составьте проект решения судьи районного суда по данному делу.

Казус 2

В ходе проверки ООО "Ваш Ломбард "Антриум", проведенной ИФНС № 23 по г. Москве 17 марта 2019 г., было установлено, что продавец Смирнова осуществила продажу не востребовавшего заемщиком предмета залога в виде пары серег стоимостью 2300 руб. за наличный расчет без применения контрольно-кассовой техники, которая в ломбарде отсутствовала. Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения продавца Смирновой и генерального директора ООО "Ваш ломбард "Антриум" Яркова к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, о чем начальником ИФНС № 23 по г. Москве вынесены соответствующие постановления.

Не согласившись с названными постановлениями, Смирнова и Ярков обжаловали их в районный суд, ссылаясь на неправильное применение должностным лицом налогового органа положений ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 03 июля 2016 г. N 290-ФЗ, согласно которой до 01 июля 2019 г. организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению, вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности. В обоснование приведенного довода заявители указывали на то, что в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993 г. № 163, деятельность ломбардов является бытовой услугой, а выданный при расчете с приобретателем вещи, не потребовавшей залогодателем, залоговый билет является бланком строгой отчетности. В жалобе заявители также ссылались на практику арбитражного суда по аналогичным делам, возбужденным в отношении организаций.

Кроме того, Ярков полагал, что основания привлечения его к административной ответственности отсутствуют, так как продажу предмета залога он непосредственно не осуществлял.

Вопросы и задания по казусу

1. Охарактеризуйте родовой, видовой и непосредственный объекты состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

2. Раскройте содержание объективной и субъективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ?

3. Является ли Ярков субъектом вменяемого ему административного правонарушения? Если нет, то почему, если да, то в чем выразилась его вина в совершении административного правонарушения?

4. Являются ли доводы жалоб Смирновой и Яркова об отсутствии во вменяемом им деянии нарушений требований федерального законодательства обоснованными? Ответ аргументируйте со ссылкой на нормативные правовые акты.

5. Возможно ли одновременное привлечение к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, продавца-кассира и директора организации?

6. При наличии в действиях Смирновой состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, какое наказание ей может быть назначено?

Казус 3

Во исполнение поручения прокуратуры г. Москвы прокуратурой по Северо-Западному административному округу г. Москвы совместно с Государственной жилищной инспекцией г. Москвы по обращению Гдлян в отношении ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники», осуществляющего деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, допущенные в ходе управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Паршина, д. 42, а именно: отслоение окрасочного слоя наружных стен здания (цоколь) по всему периметру многоквартирного дома; на входной двери в подъезд № 2 многоквартирного дома имеется отслоение окрасочного слоя наружного дверного проема; в подвальном помещении многоквартирного дома выявлена неисправность теплоизоляции трубопровода системы отопления.

По факту выявленных нарушений прокурором Северо-Западного административного округа в отношении ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение мирового судье.

Постановлением мирового судьи Учреждение привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, и на него наложен административный штраф в размере 250000 рублей.

Не согласившись с данным постановлением, ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» обратилось с жалобой в районный суд, в которой ссы-

лалось на то, что административная ответственность за вменяемое ему правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ, санкция которой является менее строгой по сравнению с санкцией ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. В связи с этим заявитель просил суд о переквалификации его действий на ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ и снижении размера наложенного на него административного штрафа .

Вопросы и задания по казусу

1. Сравните составы административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ и ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, и укажите критерии их разграничения.

2. По какой норме – ч. 1 ст. 7.23.3 или ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ - следует квалифицировать нарушения управляющей компанией Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170?

3. Влияет ли на квалификацию вменяемого Учреждению административного правонарушения наличие у него лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Ответ обоснуйте.

Тема 5. Административные наказания, применяемые за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, и правила их назначения

1. Понятие и цели административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Соотношение административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, с другими мерами административного принуждения и мерами других видов юридической ответственности.

2. Виды административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Основные и дополнительные наказания.

3. Компетенция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросу установления административных наказаний за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

4. Правила назначения административных наказаний за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Особенности назначения административных наказаний при множественности и идеальной совокупности административных правонарушений. Назначение наказания ниже низшего предела.

5. Условия и порядок индивидуализации административных наказаний.

6. Институт освобождения от административного наказания. Малозначительность.

7. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Задания для подготовки

1. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия.

2. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем:

- Понятие, цели и система административных наказаний.
 - Дисквалификация как вид административного наказания.
 - Административное приостановление деятельности как вид административного наказания.
 - Проблемы эффективности применения административных наказаний.
3. Подготовить не менее 10 тестовых заданий по каждой мере административной ответственности, применяемой за совершение административного правонарушения в области предпринимательской деятельности.

4. Составить схемы для ответа на каждый вопрос тем. Ответить на контрольные вопросы к теме.

5. Решить казусы.

Контрольные вопросы по теме 5

1. Сформулируйте определение административного наказания.

2. Каковы цели административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности?

3. Как соотносятся административные наказания, применяемые за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, с иными мерами административного принуждения?

4. Как соотносятся административные наказания, применяемые за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, с мерами других видов юридической ответственности?

5. Какие виды административных наказаний вправе устанавливать субъекты Российской Федерации за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности?

6. Вправе ли субъекты Российской Федерации устанавливать за правонарушения в области предпринимательской деятельности административные наказания, не предусмотренные КоАП РФ?

7. Какие виды административных наказаний из числа предусмотренных КоАП РФ являются основными, а какие – дополнительными?

8. Как назначаются административные наказания при множественности административных правонарушений в области предпринимательской деятельности?

9. Каковы особенности назначения административных наказаний при идеальной совокупности административных правонарушений в области предпринимательской деятельности?

10. Приведите пример идеальной совокупности административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

11. Является ли установленный в ст. 4.2 КоАП РФ перечень обстоятельств, смягчающих административную ответственность, исчерпывающим?

12. Является ли установленный в ст. 4.3 КоАП РФ перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность, исчерпывающим?

13. Вправе ли судья назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи, подлежащей применению в конкретном деле?

14. При каких условиях административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено на предупреждение?

15. В течение какого срока лицо, привлеченное к административной ответственности, считается подвергнутым административному наказанию? Как определяется начало течения данного срока?

16. Какие правовые последствия влечет факт нахождения лица в состоянии административной наказанности?

Казус 1

В ходе патрулирования территории, осуществляемого сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по району Северное Бутово, совместно с инспекторами Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) по г. Москве в районе метро Бульвар Дмитрия Донского в г. Москве был выявлен гражданин Республики Таджикистан Исмаилов, который осуществлял деятельность по оказанию услуг легкового такси. В результате проверки было установлено, что собственником транспортного средства под управлением Исмаилова является ООО «Вист-М», которое предоставило Исмаилову автомобиль в пользование на основании договора аренды. При этом Исмаилов не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел специального разрешения (лицензии) на занятие таксомоторной деятельностью.

В связи с этим данное транспортное средство было изъято, а в отношении Исмаилова инспектором УГАДН по г. Москве составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение мировому судье.

Вопросы и задания по казусу

1. Правильно ли квалифицированы действия Исмаилова?

2. Соотнесите квалификацию действий Исмаилова, содержащуюся в протоколе об административном правонарушении, с ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ. Почему указанная норма не может быть применена в данном деле?

3. Какое решение должен принять мировой судья в отношении транспортного средства, изъятого на стадии возбуждения дела об административном правонарушении? Вправе ли судья назначить административное наказание в виде конфискации принадлежащего ООО «Вист-М» транспортного

средства в случае привлечения Исмаилова к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ?

4. Составьте резолютивную часть постановления мирового судьи о назначении Исмаилову административного наказания по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.

Казус 2

25 марта 2019 г. в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве, поступило обращение Грицких о нарушении ООО «Национальная служба взыскания» (далее – ООО «НСВ») положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившемся в том, что на протяжении несколько месяцев сотрудники ООО «НСВ» беспокоят его звонками с требованием о возврате просроченной кредиторской задолженности.

В ходе проведения проверки по названному обращению установлено, что между Грицких и АО «Альфа-Банк» были заключены договоры потребительского кредита, право требования возврата задолженности по которым 9 августа 2018 г. было уступлено ООО «НСВ». В период с 6 октября 2018 г. по 23 марта 2019 г. ООО «НСВ» неоднократно совершало в адрес Грицких звонки по поводу взыскания с него просроченной задолженности. При этом о привлечении для взаимодействия с Грицких ООО «НСВ» заявитель в нарушение нормы ст. 9 Закона № 230-ФЗ не был уведомлен. Кроме того, без внимания ООО «НСВ» осталось то обстоятельство, что решением Арбитражного суда от 2 октября 2018 г. Грицких был признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.

Поскольку ранее ООО «НСВ» неоднократно привлекалось к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, 5 апреля 2019 г. в 13 часов в отношении Общества была применена мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, о чем составлен соответствующий протокол.

Кроме того, 5 апреля 2019 г. по факту выявленных нарушений должностным лицом УФССП по Москве в отношении ООО «НСВ» было возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ: одно – за неуведомление Грицких о привлечении для взаимодействия с ним иного лица – ООО «НСВ»; второе – за осуществление Обществом взаимодействия с должником после признания его несостоятельным (банкротом), и оба дела направлены в Арбитражный суд г. Москвы с заявлениями о привлечении ООО «НСВ» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14 июля 2019 г. Общество было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, выразившегося в несоблюдении положений ст. 9 Закона № 230-ФЗ (неуведомление Грицких о привлечении для взаимодействия с ним иного лица – ООО «НСВ»), и ему назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 20 суток.

В тот же день было назначено судебное заседание по второму делу.

Вопросы и задания по казусу

1. Дайте оценку произведенной УФССП по Москве квалификации действий ООО «НСВ».

2. Подготовьте фрагмент описательно-мотивировочной части решения Арбитражного суда г. Москвы с обоснованием назначенного ООО «НСВ» наказания в виде административного приостановления деятельности.

3. Составьте проект резолютивной части решения Арбитражного суда г. Москвы по первому делу.

4. Разрешите второе дело в отношении ООО «НСВ», переданное на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, и составьте проект резолютивной части решения по данному делу.

Казус 3

Постановлением мирового судьи от 20 марта 2019 г. Магомедов был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности в виде таксомоторных перевозок без специального разрешения (лицензии), и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 руб. В тот же день копия указанного постановления была вручена Магомедову, который не обжаловал его.

29 марта 2019 г. Магомедов оплатил штраф, наложенный на него данным постановлением, а 19 апреля 2019 г. вновь совершил аналогичное правонарушение.

По факту выявленного нарушения в отношении Магомедова был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение мировому судье.

Вопросы и задания по казусу

1. С какого момента и до истечения какого срока Магомедов будет считаться подвергнутым административному наказанию в соответствии с постановлением мирового судьи от 20 марта 2019 г.?

2. Имеется ли в действиях Магомедова, совершенных 19 апреля 2019 г., признак повторности?

3. Какое значение при рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, по обстоятельствам, имевшим место 19 апреля 2019 г., будет иметь факт привлечения Магомедо-

ва к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения постановлением мирового судьи от 20 марта 2019 г.?

4. Изменились ли бы юридически значимые обстоятельства дела, влияющие на размер наказания, которое может быть назначено Магомедову за совершение административного правонарушения 19 апреля 2019 г., если бы постановлением мирового судьи от 20 марта 2019 г. он был привлечен к административной ответственности: а) по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ; б) по ст. 20.21 КоАП РФ?

Темы 6 и 7. Виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности и особенности их квалификации. Сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности

1. Виды административных правонарушений, посягающих на порядок государственной регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности.

2. Виды административных правонарушений, связанных с торговлей, выполнением работ, оказанием услуг.

3. Виды административных правонарушений, посягающих на добросовестную конкуренцию.

4. Виды административных правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5. Иные виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

6. Понятие срока давности привлечения к административной ответственности, начало течения и окончание данного срока. Приостановление давностного срока.

7. Особенности исчисления срока давности привлечения к административной ответственности при длящихся правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

8. Правовые последствия истечения срока давности привлечения к административной ответственности на различных стадиях производства по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.

Задания для подготовки

1. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия.

2. На основании основной, дополнительной литературы и нормативных материалов подготовить реферат, доклад или сообщение по одному из вопросов тем практического занятия.

3. Проанализировать правовые позиции высших судебных органов (Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ) по вопросам тем практического занятия. Подготовить по темам практического занятия реферативный отчет, содержащий:

- не менее 5 разъяснений Верховного Суда РФ;
- не менее 2 решений Конституционного Суда РФ.

4. По каким критериям разграничиваются составы административных правонарушений, предусмотренных:

- ст.ст. 7, 22, ч. 1 ст. 7.23.3 и ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ;
- ч. 2 ст. 14.1 и ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ;
- ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ и ч. 3 ст. 14.1.1 КоАП РФ. Ответ обоснуйте.

5. Возможна ли переквалификация состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ, на ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ?

6. Приведите не менее двух примеров длящихся административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

7. Назовите статьи (части статей) главы 14 Особенной части КоАП РФ, по которым срок давности привлечения к административной ответственности составляет:

- 2 месяца;
- 3 месяца;
- 1 год.

8. Если административное правонарушение в области предпринимательской деятельности было совершено 1 января 2019 г., то какого числа истечет годичный срок давности привлечения к административной ответственности?

9. Ответить на контрольные вопросы к теме.

10. Решить казус.

Контрольные вопросы по темам 6 и 7

1. Какие виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности выделены в КоАП РФ?

2. Какие составы административных правонарушений в области предпринимательской деятельности разграничиваются по соотношению общей и специальной норм?

3. При каких условиях возможна переквалификация одного состава административного правонарушения в области предпринимательской деятельности на другой на стадии рассмотрения дела об административном правонарушении и (или) на последующих стадиях производства по делу?

4. Что следует понимать под сроком давности привлечения к административной ответственности?

5. Как исчисляется срок давности привлечения к административной ответственности?

6. Что следует считать днем обнаружения административного правонарушения, с которого начинает исчисляться срок давности привлечения к административной ответственности при длящихся административных правонарушениях?

7. Является ли срок давности привлечения к административной ответственности материальным или процессуальным?

8. Применяются ли правила ст. 4.8 КоАП РФ об исчислении процессуальных сроков при определении момента окончания срока давности привлечения к административной ответственности?

9. В каких случаях срок давности привлечения к административной ответственности может быть приостановлен? Возможно ли приостановление срока давности привлечения к административной ответственности при наличии ходатайства должностного лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о передаче дела на рассмотрение по месту его жительства?

10. Какие правовые последствия влечет истечение срока давности привлечения к административной ответственности на стадии возбуждения дела об административном правонарушении?

11. Какие правовые последствия влечет истечение срока давности привлечения к административной ответственности на стадии рассмотрения дела об административном правонарушении?

12. Какие правовые последствия влечет истечение срока давности привлечения к административной ответственности на стадии пересмотра постановления по делу об административном правонарушении:

- при отсутствии иных оснований для отмены постановления;
- при наличии оснований для отмены постановления и прекращения производства по делу об административном правонарушении по реабилитирующим основаниям;
- при наличии оснований для отмены постановления и возвращения дела на новое рассмотрение?

Казус 1

В результате проверки соблюдения ООО «Старбет» (юридический адрес: город Москва, улица Симоновский Вал, дом 26а) требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», проведенной 20 марта 2018 г. прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга совместно с должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 19 по Санкт-Петербургу, было установлено, что пункт приема ставок букмекерской конторы Общества, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 62, корпус 1, литер А, помещение 17Н, в нарушение требований вышеприведенных норм находится в жилом многоквартирном доме.

По факту выявленного нарушения 16 апреля 2018 г. должностным лицом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 19 в отношении Общества было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.1 КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение мировому судье судебного участка № 51 Санкт-Петербурга.

Постановлением мирового судьи судебного участка N 51 Санкт-Петербурга от 24 мая 2018 г., оставленным без изменения решением судьи

Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 18 сентября 2018 г., ООО «Старбет» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1.1 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей.

Постановлением заместителя председателя Санкт-Петербургского городского суда от 19 января 2019 г. все состоявшиеся по делу судебные акты были отменены и дело возвращено на новое рассмотрение мировому судье.

При новом рассмотрении дела представитель ООО «Старбет» заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение по месту нахождения Общества, которое мировым судьей было удовлетворено, о чем вынесено определение от 4 марта 2019 г.

В связи с удовлетворением названного дела ходатайства 10 марта 2019 г. дело в отношении Общества было направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 247 района «Даниловский» г. Москвы и поступило на судебный участок 28 марта 2019 г.

18 апреля 2019 г. мировой судья рассмотрел данное дело и вынес постановление о назначении ООО «Старбет» административного наказания по ч. 3 ст. 14.1.1 КоАП РФ.

Не согласившись с данным постановлением, Общество обжаловало его в Симоновский районный суд г. Москвы.

Вопросы и задания по казусу

1. Как следует исчислять срок давности привлечения ООО «Старбет» к административной ответственности по данному делу? Определите начало течения и окончания этого срока.

2. Дайте правовую оценку процессуальному решению мирового судьи судебного участка № 51 Санкт-Петербурга о передаче дела на рассмотрение по подсудности мировому судье судебного участка № 27 района «Даниловский» г. Москвы.

3. Имеются ли основания для отмены постановления мирового судьи судебного участка № 27 района «Даниловский» г. Москвы от 18 апреля 2019 г. в связи с обстоятельствами, изложенными в фабуле дела. Ответ обоснуйте.

Казус 2

В результате проверки соблюдения ООО «Старбет» (юридический адрес: город Москва, улица Симоновский Вал, дом 26а) требований Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», проведенной 20 марта 2018 г. прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга совместно с должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 19 по Санкт-Петербургу, было установлено, что пункт приема ставок букмекерской конторы Общества, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 62, корпус 1, литер А, помещение

17Н, в нарушение требований вышеприведенных норм находится в жилом многоквартирном доме.

По факту выявленного нарушения 16 апреля 2018 г. должностным лицом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 в отношении генерального директора Общества Чернышова было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.1 КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение мировому судье судебного участка № 51 Санкт-Петербурга, который определением от 7 мая 2018 г. принял его к производству.

В первом судебном заседании 24 мая 2018 г. Чернышов заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение по месту его жительства в Москву, которое определением мирового судьи было удовлетворено.

В связи с удовлетворением названного дела ходатайства 06 июня 2019 г. дело в отношении Чернышова было направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 27 района Царицыно г. Москвы и поступило на судебный участок 16 июня 2019 г.

Вопросы и задания по казусу

1. Как следует исчислять срок давности привлечения ООО «Старбет» к административной ответственности по данному делу? Определите начало течения и окончания этого срока.

2. Дайте правовую оценку процессуальному решению мирового судьи судебного участка № 51 Санкт-Петербурга о передаче дела на рассмотрение по подсудности мировому судье судебного участка № 27 района «Царицыно» г. Москвы.

3. Разрешите данное дело по существу. Какое решение должен принять мировой судья при наличии в действиях Чернышова объективной стороны состава вменяемого ему правонарушения?

Темы 8 и 9. Субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности: понятие, виды, компетенция. Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Административное расследование

1. Понятие и виды субъектов административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

2. Подведомственность и подсудность дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Родовая и территориальная подсудность.

3. Понятие производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности, его задачи и принципы.

4. Поводы, основание и формы возбуждения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.

5. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности, применяемые на стадии возбуждения дела.

6. Административное расследование по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности: понятие, содержание, основания назначения, порядок и сроки проведения.

7. Протокол об административном правонарушении как акт возбуждения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности. Сроки составления протокола, требования, предъявляемые к его форме и содержанию. Существенные недостатки протокола об административном правонарушении, их правовые последствия и способы устранения.

8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

9. Основания прекращения производства по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности на стадии возбуждения дела.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам тем.

2. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем:

- Судьи районных судов как субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

- Судьи арбитражных судов как субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

- Принципы состязательности и объективной истины в производстве по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

- Реализация мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

3. Составить таблицу: «Разграничение подведомственности и подсудности дел об административных правонарушениях».

4. Проанализировать правовые позиции высших судебных органов (Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ) по вопросам тем практического занятия. Подготовить по темам практического занятия реферативный отчет, содержащий:

- не менее 5 разъяснений Верховного Суда РФ;
- не менее 5 решений Конституционного Суда РФ.

5. Ответить на контрольные вопросы по темам.

6. Решить казусы.

Контрольные вопросы по темам 8 и 9

1. Сформулируйте понятие субъекта административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях.
2. Назовите виды субъектов административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности, предусмотренные КоАП РФ.
3. Возможно ли установление в региональном законе в качестве субъектов административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности мировых судей, судей районных и арбитражных судов?
4. Что следует понимать под подведомственностью дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности и чем она отличается от подсудности?
5. Какие виды подсудности по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности установлены в КоАП РФ?
6. Что следует понимать под местом совершения юридическим лицом административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, выразившегося в:
 - действии;
 - бездействии?
7. Что следует понимать под местом совершения должностным лицом административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, выразившегося в:
 - действии;
 - бездействии?
8. В каких случаях может быть изменена территориальная подсудность рассмотрения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, совершенном:
 - гражданином;
 - должностным лицом;
 - юридическим лицом?
9. Какие правовые последствия влечет рассмотрение дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности с нарушением правил подведомственности или подсудности?
10. Каковы задачи производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности?
11. Как соотносятся принципы законодательства об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности и принципы производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности?
12. В чем состоит назначение стадии возбуждения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?
13. Каковы поводы и основания возбуждения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

14. Какие существуют формы возбуждения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

15. Что такое административное расследование и каковы сроки его проведения?

16. В каких случаях может проводиться административное расследование по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

17. Назовите меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Как они соотносятся с административными наказаниями?

18. Каково юридическое значение протокола об административном правонарушении?

19. Как определяется перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности?

20. Какие дела об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности могут быть возбуждены прокурором?

21. В какой процессуальной форме прокурор принимает решение о возбуждении дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

22. Какие сроки составления протокола об административном правонарушении установлены в КоАП РФ и каковы последствия их несоблюдения?

23. Допускается ли составление протокола об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении?

24. В чем могут выражаться существенные и несущественные недостатки протокола об административном правонарушении?

25. Какие правовые последствия влечет выявление наличия в протоколе об административном правонарушении существенных недостатков:

- при подготовке дела к рассмотрению;
- при непосредственном рассмотрении дела;
- на стадии пересмотра постановления по делу об административном правонарушении?

26. Каковы особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности в отношении несовершеннолетних?

27. В каких случаях можно назначить административное наказание без составления протокола?

Казус 1

Во исполнение поручения прокуратуры г. Москвы прокуратурой по Северо-Западному административному округу г. Москвы совместно с Государственной жилищной инспекцией г. Москвы по обращению Гдлян в от-

ношении ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» (юридический адрес: г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 3/1, место фактического нахождения – г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 13/2), осуществляющего деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, допущенные в ходе управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Паршина, д. 42, а именно: отслоение окрасочного слоя наружных стен здания (цоколь) по всему периметру многоквартирного дома; на входной двери в подъезд № 2 многоквартирного дома имеется отслоение окрасочного слоя наружного дверного проема; в подвальном помещении многоквартирного дома выявлена неисправность теплоизоляции трубопровода системы отопления.

По факту выявленных нарушений прокурором Северо-Западного административного округа в отношении ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение мировому судье судебного участка № 147 района «Хорошево-Мневники» г. Москвы по месту фактического нахождения Учреждения.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 147 района «Хорошево-Мневники» г. Москвы Учреждение было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, и на него наложен административный штраф в размере 250000 рублей.

Не согласившись с данным постановлением, ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» обратилось с жалобой в районный суд, в которой ссылалось на то, что настоящее дело было рассмотрено мировым судьей судебного участка № 147 района «Хорошево-Мневники» г. Москвы с нарушением правил подсудности. По мнению заявителя, указанное дело подлежало рассмотрению по месту нахождения многоквартирного дома № 42, расположенного по ул. Паршина в г. Москве, при управлении которым Учреждением было допущено нарушение лицензионных требований, то есть относилось к юрисдикции мирового судьи судебного участка № 152 района «Хорошево-Мневники» г. Москвы.

Вопросы и задания по казусу

1. Определите территориальную подсудность данного дела.
2. Какое решение по жалобе должен принять судья районного суда?
3. Составьте проект резолютивной части решения судьи районного суда.

Казус 2

В ходе проверки, проведенной 12 января 2019 г. Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы, в отношении хостела ООО «Оникс», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маршала

Тухачевского, д. 32, кор. 2, было выявлено нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце об исполнителе и о режиме их работы, а именно: при входе в хостел отсутствовала вывеска с информацией о юридическом лице.

12 января 2019 г. по факту выявленного нарушения должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы в отношении ООО «Оникс» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, и назначено административное расследование, в ходе которого от должностных лиц Общества были получены объяснения.

15 января 2019 г. должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ВАО г. Москвы в отношении генерального директора ООО «Оникс» Федорова был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, на основании которого постановлением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ВАО г. Москвы от 26 января 2019 г. Федоров был подвергнут административному наказанию.

Не согласившись с названным постановлением, Федоров обжаловал его в районный суд, ссылаясь на то, что данное дело было рассмотрено должностным лицом с нарушением правил подведомственности. По мнению заявителя, поскольку по делу проводилось административное расследование, оно подлежало рассмотрению в районном суде.

Вопросы и задания по казусу

1. Определите подведомственность и подсудность данного дела.
2. Являются ли доводы Федорова обоснованными?

Казус 2

11 октября 2018 г. в 13 часов 50 мин. на основании обращения специалиста по защите интеллектуальной собственности «ЛРС Продактс Лимитед», поступившего во 2-ое отделение ОООН УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по факту реализации на интернет сайте Avito по адресу: г. Москва, Русаковская д. 12 (пункт доставки) товаров с незаконным использованием товарного знака «Scholl», сотрудниками полиции проведена контрольная закупка, в результате которой установлено, что Червинцев, не имея разрешения правообладателя, предлагал к продаже товар, маркированный товарным знаком «Scholl», содержащий признаки контрафактности, что составляет объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ.

По результатам контрольной закупки сотрудниками полиции были оформлены следующие документы: протокол осмотра помещений, территорий, акт закупки, протокол изъятия вещей и документов, рапорты.

До составления протокола об административном правонарушении должностными лицами органов внутренних дел была также проведена това-

роведческая экспертиза, по результатам которой получено заключение об исследовании образцов продукции. Кроме того, были отобраны письменные объяснения у Червинцева и свидетеля Кулева, получены свидетельства на товарный знак и товарные накладные на реализуемую продукцию.

15 января 2018 г. должностным лицом УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в отношении Червинцева был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ, и дело передано на рассмотрение в районный суд.

При подготовке дела к рассмотрению судья районного суда вынес определение о передаче дела на рассмотрение по подсудности мировому судье, мотивировав свое решение отсутствием в материалах дела определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В свою очередь, мировой судья, которому поступило данное дело, вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении в орган, составивший протокол, на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ, аргументируя это тем, что по делу фактически проводилось административное расследование, однако соответствующее определение вынесено не было.

Вопросы и задания по казусу

1. Имеются ли основания для вывода о том, что по данному делу фактически проводилось административное расследование?

2. Является ли отсутствие в материалах дела определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования препятствием для рассмотрения такого дела судьей районного суда?

3. Дайте юридическую оценку действиям судьи районного суда.

4. Дайте юридическую оценку действиям мирового судьи. Является ли отсутствие в материалах дела определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования основанием для возвращения протокола об административном правонарушении в орган, составивший протокол?

Казус 3

20 января 2019 г. Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области в отношении ПАО «Промсвязьбанк», зарегистрированного по адресу: г. Москва, Смирновская улица, д. 10-22, было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ по факту включения в кредитный договор, заключенный филиалом Банка, расположенным по адресу: Волгоград 64-й Армии, 67, условий, ущемляющих права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством в области защиты прав потребителя.

26 января 2019 г. в рамках данного дела должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в целях проведения проверки было вынесено определение об истребовании сведений, которым на ПАО «Промсвязьбанк» возлагалась обязанность в течение трех дней со дня получения определения представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области документы и материалы, касающиеся предмета проверки. Указанное определение было направлено Банку по месту его нахождения, а копия определения – по месту нахождения филиала Банка в г. Волгограде.

Поскольку в установленный срок истребованные сведения юридическим лицом представлены не были, равно как не было направлено уведомление о невозможности их представления, должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в отношении ПАО «Промсвязьбанк» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ и дело направлено на рассмотрение в районный суд г. Волгограда по месту нахождения Управления.

Вопросы и задания по казусу

1. Определите родовую и территориальную подсудность дела об административном правонарушении, возбужденном в отношении ПАО «Промсвязьбанк» по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ.
2. Определите родовую и территориальную подсудность дела об административном правонарушении, возбужденном в отношении ПАО «Промсвязьбанк» по ч. 1 ст. 19.7 КоАП РФ.
3. Какое решение должен принять судья районного суда по данному делу? Составьте проект резолютивной части соответствующего решения.

Тема 10. Рассмотрение дел об административном правонарушении в области предпринимательской

1. Понятие, назначение и этапы стадии рассмотрения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.
2. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности. Виды процессуальных решений, принимаемых при подготовке дела к рассмотрению.
3. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности, применяемые на стадии рассмотрения дела.
4. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности по существу.
5. Участники производства по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, их процессуальный статус.
6. Доказательства и доказывание по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Влияние принципов состязательности и объективной истины на распределение бремени доказывания.

7. Вынесение решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Виды решений, их форма, содержание и структура.

8. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам тем.

2. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем практического занятия.

3. Используя основную, дополнительную литературу и нормативные правовые акты, подготовить эссе по теме «Правовая природа деятельности судьи по рассмотрению дел об административных правонарушениях».

4. Составить таблицу: «Сравнительный анализ норм КоАП РФ и АПК РФ, регламентирующих порядок рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности».

5. Подготовиться к дискуссии на тему: «Соотношение понятий «производство по делам об административных правонарушениях» и «административное судопроизводство».

6. Подготовить самостоятельно один казус по теме, вопросы и задания к нему, а также проект решения.

7. Проанализировать правовые позиции высших судебных органов (Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ) по вопросам тем практического занятия. Подготовить по темам практического занятия реферативный отчет, содержащий:

8. - не менее 5 разъяснений Верховного Суда РФ;

9. - не менее 3 решений Конституционного Суда РФ.

10. Ответить на контрольные вопросы по теме.

Контрольные вопросы по теме 10:

1. Назовите основные этапы стадии рассмотрения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.

2. Имеются ли различия в правовом регулировании порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности несудебными органами и судьями судов общей юрисдикции?

3. Какие виды процессуальных решений могут быть приняты на стадии подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению?

4. В каких случаях производство по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности может быть прекращено при подготовке дела к рассмотрению?

5. Каковы способы и порядок извещения участников производства по делам об административных правонарушениях о месте и времени рассмотрения дела?

6. Какие меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении могут быть применены на стадии рассмотрения дела?

7. Кто относится к участникам производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности?

8. Являются ли государственные органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, и их должностные лица участниками производства по делам об административных правонарушениях?

9. В каком процессуальном качестве должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении может быть привлечено к участию в рассмотрении дела об административном правонарушении в суде общей юрисдикции?

10. Назовите различия в процессуальном статусе лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя юридического лица, защитника и представителя.

11. Каким образом удостоверяются полномочия адвоката и иного лица, оказывающего юридическую помощь по делу об административном правонарушении?

12. Может ли защитник быть допущен к участию в рассмотрении дела об административном правонарушении по устному ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении?

13. Может ли защитник быть допущен к участию в рассмотрении дела об административном правонарушении на основании доверенности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, составленной в простой письменной форме, если само указанное лицо на рассмотрение дела не явилось?

14. Какие сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности предусмотрены КоАП РФ?

15. Вправе ли субъект, рассматривающий дело об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, продлить срок его рассмотрения?

16. Что входит в предмет доказывания по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

17. Каким образом реализуются принципы состязательности и объективной истины в процессе доказывания по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

18. В чем выражается активная позиция судьи, рассматривающего дело об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

19. Какие виды доказательств в производстве по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности предусмотрены КоАП РФ?

20. Кто осуществляет сбор доказательств по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

21. Каким образом осуществляется оценка доказательств в производстве по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности?

22. Каким образом реализуется принцип презумпции невиновности на стадии рассмотрения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

23. В каких случаях предусмотрено обязательное ведение протокола рассмотрения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

24. Какие виды постановлений могут быть приняты по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

25. Какие обстоятельства подлежат отражению в постановлении о назначении административного наказания? Какова структура данного постановления.

26. Кому и в течении какого срока подлежит направлению постановление по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

27. Каким образом исправляются опiski, опечатки и арифметические ошибки в постановлении по делу об административном правонарушении?

Темы 11 и 12. Пересмотр постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. - 2 акад. часа для очной формы обучения

1. Субъекты и сроки обжалования постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

2. Виды процессуальных документов, подлежащих обжалованию в рамках производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

3. Подведомственность и подсудность жалоб на постановления несудебных органов по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

4. Рассмотрение жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, не вступившее в законную силу.

5. Виды решений, выносимых по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, их форма, содержание и структура.

6. Обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

7. Особенности пересмотра постановлений о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

8. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. Обращение постановления к исполнению и приведение его в исполнение.

9. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания. Приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания.

10. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания.

11. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности: общая характеристика.

Задания для подготовки:

1. Ознакомиться с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам тем.

2. По согласованию с преподавателем подготовить доклад с презентацией по одной из тем практического занятия.

3. Составить таблицу: «Сравнительный анализ норм КоАП РФ и АПК РФ, регламентирующих порядок рассмотрения дел об обжаловании постановлений несудебных органов о привлечении к административной ответственности.

4. Подготовить самостоятельно один казус по теме, вопросы и задания к нему, а также проект решения.

5. Проанализировать правовые позиции высших судебных органов (Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ) по вопросам тем практического занятия. Подготовить по темам практического занятия реферативный отчет, содержащий:

- не менее 5 разъяснений Верховного Суда РФ;
- не менее 5 решений Конституционного Суда РФ.

6. Ответить на контрольные вопросы по теме.

7. Решить казусы.

Контрольные вопросы по темам 11 и 12

11. Кому предоставлено право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

12. Вправе ли прокурор опротестовать постановление по делу об административном правонарушении, если он не участвовал в рассмотрении дела по существу?

13. Каков срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

14. Может ли быть восстановлен пропущенный срок обжалования на постановление по делу об административном правонарушении?

15. Какие процессуальные решения, принятые в рамках производства по делу об административном правонарушении, могут быть обжалованы в суд?

16. Вправе ли должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, обжаловать определение судьи о возвращении данного протокола на доработку?

17. В чем выражается сущность двухинстанционного порядка обжалования не вступивших в законную силу постановлений несудебных органов по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности?

18. В чем выражается возможность многоступенчатого обжалования не вступивших в законную силу постановлений административных органов по делам об административных правонарушениях во внесудебном порядке?

19. По каким критериям разграничиваются полномочия судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению жалоб на постановления несудебных органов по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности?

20. Как определяется территориальная подсудность жалоб на постановления несудебных органов по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности?

21. Каким образом осуществляется подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении?

22. Какой срок рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности установлен в КоАП РФ и каковы правовые последствия несоблюдения данного срока?

23. Какие виды решений могут быть вынесены по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

24. Кто вправе обжаловать решение судьи районного суда, вынесенное по жалобе на постановление должностного лица по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности?

25. У кого есть право на обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов?

26. Какова процедура принятия к рассмотрению жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов?

27. Каковы пределы и сроки рассмотрения протеста на вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов?

28. Какие виды постановлений могут быть вынесены по результатам рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов?

29. В чем состоят особенности рассмотрения дел об оспаривании постановлений несудебных органов о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом РФ?

30. В каком процессуальном порядке рассматриваются жалобы на решения арбитражных судов, вынесенные по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности?

31. Каковы правовые основы исполнительного производства?

32. Когда вступает в законную силу постановление по делу об административном правонарушении?

33. Чем обращение постановления о назначении административного наказания к исполнению отличается от приведения его в исполнение?

34. Каким образом можно отсрочить или рассрочить исполнение постановления о назначении административного наказания?

35. В каком случае приостанавливается исполнение постановления о назначении административного наказания?

36. Какой срок давности приведения постановления в исполнение установлен в КоАП РФ?

37. Какие правовые последствия влечет истечение срока давности приведения постановления в исполнение?

38. Перечислите виды административных наказаний, которые исполняются Федеральной службой судебных приставов.

39. Каков срок добровольной уплаты административного штрафа?

40. Какие правовые последствия влечет неуплата административного штрафа в установленный срок?

41. Каким образом исполняется постановление о назначении административного наказания в виде конфискации алкогольной продукции, явившейся предметом совершения административного правонарушения.

42. Каким образом исполняется постановление об административном приостановлении деятельности?

43. Как исполняется постановление о дисквалификации?

Казус 1

20 января 2019 г. Управлением Роспотребнадзора по Костромской области (юридический адрес: гю Кострома, Петровский бульвар, 5) в отношении ООО «Русфинансбанк», зарегистрированного по адресу: г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 14, стр. 1, было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ в связи с включением в кредитный договор, заключенный филиалом Банка, расположенным по адресу: г. Кострома, проспект Текстильщиков, дом 46, условий, ущемляющих права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством в области защиты прав потребителя, а именно: положения об уплате комиссии за подключение к программе страхования.

По результатам административного расследования должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Костромской области в отношении управляющего филиалом Банка Смирновой составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, на основании которого постановлением руководителя Управления от 4 апреля 2019 г. Смирнова привлечена к административной ответственности по указанной норме.

Не согласившись с данным постановлением, Смирнова обжаловала его в Федеральную службу по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), расположенную по адресу: г. Москва, Вадковский переулок, д. 18, стр. 5.

Решением заместителя руководителя Роспотребнадзора от 16 июня 2019 г. постановление руководителя Управления Роспотребнадзора по Костромской области от 4 апреля 2019 г. было оставлено без изменения, жалоба Смирновой – без удовлетворения. При этом о месте и времени рассмотрения жалобы Смирнова не была уведомлена.

Получив копию указанного решения, Смирнова обратилась с жалобой на постановление по делу об административном правонарушении от 4 апреля 2019 г. в районный суд по месту нахождения Роспотребнадзора.

Вопросы и задания по казусу

1. В каком районном суде подлежит рассмотрению жалоба Смирновой:
 - по месту нахождения филиала Банка;
 - по месту нахождения Банка;
 - по месту нахождения Управления Роспотребнадзора по Костромской области;
 - по месту нахождения Роспотребнадзора?
2. Изменится ли подсудность рассмотрения жалобы Смирновой в случае обжалования ею не только постановления по делу об административном правонарушении, но и решения Роспотребнадзора по жалобе на это постановление?
3. Должен ли судья районного суда, на рассмотрение которого поступила жалоба Смирновой на постановление руководителя Управления Роспотребнадзора по Костромской области от 4 апреля 2019 г., проверять закон-

ность и обоснованность решения заместителя руководителя Роспотребнадзора по жалобе на это постановление от 16 июня 2019 г.?

4. В случае, если бы Смирнова обратилась в районный суд с жалобой на решение заместителя руководителя Роспотребнадзора от 16 июня 2019 г., не ставя вопрос о проверке постановления руководителя Управления Роспотребнадзора по Костромской области от 4 апреля 2019 г., должен ли был судья районного суда проверять законность и обоснованность данного постановления, наряду с решением вышестоящего должностного лица?

5. Какое процессуальное решение должен принять судья районного суда по обстоятельствам данного дела?

Казус 2

Определением инспектора ИАЗ ОП N 23 МУ МВД России от 26 декабря 2017 г. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, и назначено административное расследование.

По результатам административного расследования 20 января 2018 г. в отношении директора ООО «Фортуна» Завьялова был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. Согласно указанному протоколу 26 декабря 2017 г. в 15 часов 30 минут на 156 км автодороги Екатеринбург - Серов он, являясь директором ООО «Фортуна», допустил перевозку (оборот) на автомобиле «Мерседес» под управлением водителя Рябцова алкогольной, спиртосодержащей продукции на сумму 124 237,40 рублей в ассортименте без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства (справок раздела А к товарно-транспортным накладным).

Постановлением мирового судьи от 25 апреля 2018 г. Завьялов был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Не согласившись с данным постановлением, Завьялов обжаловал его в районный суд в порядке, предусмотренном ст.ст. 30.1 – 30.2 КоАП РФ.

Решением судьи районного суда от 30 августа 2018 г. постановление мирового судьи было отменено, производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

На указанное решение должностным лицом, направившим дело на рассмотрение мировому судье, была подана жалоба в Челябинский областной суд в порядке, предусмотренном ст.ст. 30.12-30.14 КоАП РФ.

Постановлением заместителя председателя Челябинского областного суда от 26 марта 2019 г. решение судьи районного суда было отменено, дело возвращено в районный суд на новое рассмотрение.

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Завьялов поставил вопрос об отмене постановления заместителя председателя Челя-

бинского областного суда от 26 марта 2019 г., вынесенного в отношении его по настоящему делу об административном правонарушении, приводя доводы о его незаконности.

Вопросы и задания по казусу

1. Нарушения каких нормативных правовых актов образуют объективную сторону состава вменяемого Завьялова административного правонарушения?

2. Является ли Завьялов субъектом вменяемого ему административного правонарушения. Если да, то в чем выразилась его вина в содеянном и какова ее форма, если нет, то почему?

3. Возможно ли по обстоятельствам данного дела одновременное привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ ООО «Фортуна», Завьялова и водителя Рябцова?

4. Подготовьте проект резолютивной части постановления мирового судьи о назначении административного наказания от 25 апреля 2018 г.

5. Подготовьте проект резолютивной части решения судьи районного суда от 30 августа 2018 г. об отмене постановления мирового судьи и прекращении производства по делу об административном правонарушении на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

6. Дайте правовую оценку постановлению заместителя председателя Челябинского областного суда от 26 марта 2019 г.

7. В случае если бы заместитель председателя Челябинского областного суда пришел к выводу о законности постановления мирового судьи и отсутствии у судьи районного суда оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении, мог бы он отменить решение судьи районного суда, оставив в силе постановление мирового судьи?

8. Какое решение по данному делу должен принять судья Верховного Суда РФ? Подготовьте проект указанного решения.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа, описание которой содержится в настоящем разделе рабочей программы, проводится вне аудиторных занятий (далее – внеаудиторная СР).

Внеаудиторная СР распределяется на два подвида:

- домашние задания;
- семестровая СР.

Комплексное регулярное выполнение домашних заданий означает выполнение семестровой СР. В тоже время по решению преподавателя, если, например, обучающийся не посещал аудиторные занятия или систематически не выполнял домашние задания, семестровая СР может выполняться в виде индивидуального семестрового задания. Таким образом, выполнение семестровой СР не обязательно корреспондирует СР, которая относится к домашней самостоятельной работе.

По теоретическим аспектам дисциплины (модуля) рекомендуются следующие виды внеаудиторной семестровой СР и оценочные средства: составление сравнительных таблиц; подготовка эссе (0,2-0,3 п.л.); подготовка реферата (0,3-0,4 п.л.); тесты по темам дисциплины (модуля) (10-15 вариантов); обзор научной литературы по проблеме; перевод научной статьи; референтный обзор правовых новостей по теме; подготовка глоссария; составление конспекта монографии по заданной теме, подготовка тезисов научной статьи и т.п.;

По прикладным аспектам рекомендуются следующие виды внеаудиторной семестровой СР и оценочные средства: кейсы (казусы) – не менее трех по каждой дисциплине (модулю); подготовка сравнительных таблиц; подготовка схем, иллюстрирующих юридические процедуры; составление проектов нормативных правовых актов; составление юридических документов; составление судебных решений; подготовка обращений; подготовка сценариев деловой игры и т.п.

Контроль выполнения внеаудиторной СР проводится в рамках текущей аттестации в форме проведения дополнительного занятия с обучающимся по приему результатов самостоятельной работы. При этом процедура контроля носит публичный характер, а оценочные средства (формы контроля) должны позволять комплексно в виде портфолио или индивидуального (коллективного) проекта оценить итог работы с конкретным обучающимся по дисциплине (модулю) в целом.

В случае невыполнения внеаудиторной СР выставляется в ведомость учета внеаудиторной СР оценка «не зачтено» и он не может быть допущен к сдаче зачета по дисциплине.

СР для домашней работы как правило включает:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, документов стратегического планирования, в том числе с использованием электронных баз данных;

- поиск и изучение научной литературы на основе списка основной и дополнительной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- поиск и изучение материалов юридической практики, судебной практики по определённым вопросам;

- решение задач (кейсов) и тестовых заданий на основании материалов, имеющихся на кафедре;

- подготовка рефератов, презентаций;

- подготовка к круглому столу, подготовка к деловой игре;

- нормотворческая проектная деятельность;

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным формам обучения характеризуется самостоятельным планированием времени изучения тем в течение семестра; изучением материалов, определяемых по согласованию с преподавателем, подготовкой и защитой работ в рамках практических занятий и в ходе проведения текущей аттестации внеаудиторной СР. Обучающимся заочной формы обучения рекомендуется заранее согласовывать объем и формы отчетности при выполнении внеаудиторной СР. Внеа-

удиторная СР выполняется на заочной форме обучения в межсессионный период. Также при выполнении обучающимися -заочниками СР рекомендуется периодически консультироваться у преподавателя по поводу содержания выполняемой СР по электронной почте и во время проведения еженедельных консультаций.

По заочной форме обучения СР может представлять собой индивидуальный проект, охватывающий все темы в совокупности, например подготовку тестов, казусов, юридических документов или тезисов научной работы по дисциплине (модулю). В этом случае может быть учтена сфера профессиональной занятости обучающийся и тема его диссертации. В качестве альтернативного варианта преподавателем может быть рекомендовано выполнение по каждой теме необходимого минимума заданий к СР. В особенности это касается тех обучающийся, которые не имели возможности посещать аудиторные занятия.

Для очной и очно-заочной форм обучения может быть рекомендовано выполнение группового исследовательского проекта, включающего различные формы СР, рекомендованный преподавателем метод исследования, требования к конечным результатам и подготовке портфолио.

Модель (особенности) СР по отдельным разделам и темам предполагает выполнение указанных к темам домашних заданий, в том числе: изучение учебной литературы и нормативных правовых актов, по соответствующей теме; подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов; составление схем, сравнительных таблиц; изучение дополнительных материалов, определяемых по согласованию с преподавателем (факультативно). Перечень заданий для СР по отдельным разделам и темам с учетом форм обучения приводится ниже.

Самостоятельная работа для очной формы обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы обучающийся	часы
1.	Административная ответственность в области предпринимательской деятельности: понятие, характерные черты, принципы	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);	6
2.	Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности	решение практических задач по указанию преподавателя дисциплины (модуля);	6
3.	Административное правонарушение в области пред-	подготовка к интерактивной части занятий: - разработка презентаций и схем для каждого	6

	принимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав	практического занятия по теме; - подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия.	
4.	Субъекты административной ответственности в области предпринимательской деятельности.	подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам дисциплины (модуля) «административная ответственность», наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно- работ по такой тематике. Тематика указанных видов работ может совпадать с названиями вопросов практических или лекционных занятий, а может быть дополнительно согласована обучающимися с преподавателем	8
5.	Административные наказания, применяемые за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, и правила их назначения	подготовить самостоятельно один казус по каждой из тем, вопросы к нему и проект решения.	4
		подготовить не менее 10 тестовых заданий	4
6.	Виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности и особенности их квалификации	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);	4
		решение практических задач по указанию преподавателя дисциплины (модуля);	4
		подготовка к интерактивной части занятий: - разработка презентаций и схем для каждого практического занятия по теме; - подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия.	4
		подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам дисциплины (модуля) «административная ответственность», наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно-практических работ по такой тематике. Тематика рефератов должна соответствовать характеристике отдельных	4

		видов административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.	
7.	Сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);	6
8.	Субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности: понятие, виды, компетенция	решение практических задач по указанию преподавателя дисциплины (модуля); подготовка к интерактивной части занятий:	6
9.	Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Административное расследование	- разработка презентаций и схем для каждого практического занятия по теме; - подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия.	6
10.	Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам дисциплины (модуля) «административная ответственность», наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно-практических работ по такой тематике. Тематика указанных видов работ может совпадать с названиями вопросов практических или лекционных занятий, а может быть дополнительно согласована обучающимися с преподавателем	8
11.	Пересмотр постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	подготовить не менее 10 тестовых заданий по теме	4
		подготовить самостоятельно один казус по теме, вопросы к нему и проект решения	4
12.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.	подготовить не менее 10 тестовых заданий по теме	4
		подготовить самостоятельно один казус по теме, вопросы к нему и проект решения.	4
	Итого:		92 ч.

Самостоятельная работа для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы обучающийся	часы
1.	Административная ответственность в области предпринимательской деятельности: понятие, характерные черты, принципы	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);	6
2.	Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности	решение практических задач по указанию преподавателя дисциплины (модуля);	6
3.	Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав	подготовка к интерактивной части занятий: - разработка презентаций и схем для каждого практического занятия по теме; - подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия.	8
4.	Субъекты административной ответственности в области предпринимательской деятельности.	подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам дисциплины (модуля) «административная ответственность», наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно- работ по такой тематике. Тематика указанных видов работ может совпадать с названиями вопросов практических или лекционных занятий, а может быть дополнительно согласована обучающимися с преподавателем	8
5.	Административные наказания, применяемые за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, и правила их назначения	подготовить самостоятельно один казус по каждой из тем, вопросы к нему и проект решения.	4
		подготовить не менее 10 тестовых заданий	4
6.	Виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности и особенности их квалификации	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками	4

		дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);	
		решение практических задач по указанию преподавателя дисциплины (модуля);	4
		подготовка к интерактивной части занятий: - разработка презентаций и схем для каждого практического занятия по теме; - подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия.	4
		подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам дисциплины (модуля) «административная ответственность», наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно-практических работ по такой тематике. Тематика рефератов должна соответствовать характеристике отдельных видов административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.	4
7.	Сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);	6
8.	Субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности: понятие, виды, компетенция	решение практических задач по указанию преподавателя учебной дисциплины (модуля); подготовка к интерактивной части занятий:	6
9.	Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Административное расследование	- разработка презентаций и схем для каждого практического занятия по теме; - подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия.	6
10.	Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам дисциплины (модуля) «административная ответственность», наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно-практических работ по	8

		такой тематике. Тематика указанных видов работ может совпадать с названиями вопросов практических или лекционных занятий, а может быть дополнительно согласована обучающимися с преподавателем	
11.	Пересмотр постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	подготовить не менее 10 тестовых заданий по теме	4
		подготовить самостоятельно один казус по теме, вопросы к нему и проект решения	4
12.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.	подготовить не менее 10 тестовых заданий по теме	4
		подготовить самостоятельно один казус по теме, вопросы к нему и проект решения.	4
	Итого:		94 ч.

Самостоятельная работа для заочной формы обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Виды самостоятельной работы обучающийся	часы
1.	Административная ответственность в области предпринимательской деятельности: понятие, характерные черты, принципы	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);	6
2.	Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности	решение практических задач по указанию преподавателя дисциплины (модуля);	6
3.	Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки, состав	подготовка к интерактивной части занятий: - разработка презентаций и схем для каждого практического занятия по теме; - подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия.	12
4.	Субъекты административной ответственности в области предпринимательской деятельности.	подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам дисциплины (модуля) «административная ответственность», наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно- работ по такой тематике. Тематика указанных видов работ может сов-	10

		падать с названиями вопросов практических или лекционных занятий, а может быть дополнительно согласована обучающимися с преподавателем	
5.	Административные наказания, применяемые за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, и правила их назначения	подготовить самостоятельно один казус по каждой из тем, вопросы к нему и проект решения.	6
		подготовить не менее 10 тестовых заданий по теме	6
6.	Виды административных правонарушений в области предпринимательской деятельности и особенности их квалификации	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);	4
		решение практических задач по указанию преподавателя дисциплины (модуля);	2
		подготовка к интерактивной части занятий: - разработка презентаций и схем для каждого практического занятия по теме; - подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия.	2
		подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам дисциплины (модуля) «административная ответственность», наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно-практических работ по такой тематике. Тематика рефератов должна соответствовать характеристике отдельных видов административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.	2
7.	Сроки давности привлечения к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности	Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю дисциплины (модуля) по проблемам, недостаточно понятным обучающемуся по итогам ознакомления с рекомендованными источниками дисциплины (модуля) (вопросы готовятся в письменной форме, для возможности оценки проработки материала);	6
8.	Субъекты административной юрисдикции по делам	решение практических задач по указанию преподавателя дисциплины (модуля);	6

	об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности: понятие, виды, компетенция	подготовка к интерактивной части занятий:	
9.	Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Административное расследование	- разработка презентаций и схем для каждого практического занятия по теме; - подбор материала к диспутам, коллоквиумам и сбор информации к деловым играм по вопросам каждого практического занятия.	6
10.	Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	подготовка рефератов и коллоквиумов по темам практических и лекционных занятий, а также по вопросам дисциплины (модуля) «административная ответственность», наиболее заинтересовавших обучающихся, с целью углублённого их изучения и возможной подготовки уже научно-практических работ по такой тематике. Тематика указанных видов работ может совпадать с названиями вопросов практических или лекционных занятий, а может быть дополнительно согласована обучающимися с преподавателем	6
11.	Пересмотр постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности	подготовить не менее 10 тестовых заданий по теме	3
		подготовить самостоятельно один казус по теме, вопросы к нему и проект решения	3
12.	Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.	подготовить не менее 10 тестовых заданий по теме	3
		подготовить самостоятельно один казус по теме, вопросы к нему и проект решения.	3
	Итого:		92 ч.

1.1. При проведении занятий лекционного типа могут быть применены следующие активные методы обучения:

- лекция-дискуссия;
- лекция-презентация;
- лекция-провокация.

Лекции - это форма организации учебного процесса, в условиях которой преподаватель системно и последовательно, преимущественно монологически излагает и объясняет учебный материал по целой теме, а обучающиеся слушают и записывают содержание лекции, а в отдельных случаях задают вопросы, на которые преподаватель отвечает. Предусматривается сопровождение лекций демонстрацией слайд-презентаций с помощью мультимедийного проектора.

1.2. При проведении занятий семинарского типа могут быть применены следующие активные методы обучения:

- дискуссия;
- ситуационные задачи (кейс-задания)
- дидактическая игра;
- учебная игра;
- подготовка рефератов, докладов и их обсуждение на учебном занятии.

Практическое занятие - форма организации обучения, при которой на этапе его подготовки доминирует самостоятельная работа обучающихся с учебной литературой и другими дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе практического занятия идут активное обсуждение, дискуссии и выступления обучающихся, где они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения.

Главным элементом практического занятия является **дискуссия**. Как известно, дискуссия – это речемыслительная деятельность, и поэтому результат ее не более как вывод на словах, будь он или теоретически доказательным, или гипотетическим, или просто практически целесообразным. Дискуссия состоит из следующих этапов:

- вводное информирование, при котором излагается основной замысел дискуссии, постановка проблемы, выделение основных вопросов;
- выступление основного докладчика;
- выступления содокладчиков;
- прения по докладу и содокладам – аналитические выступления;
- завершение дискуссии – обобщение результатов, выработка решения проблемы.

Докладчики могут использовать информационные и коммуникационные технологии для презентаций (тезисы, схемы, видеодемонстрации, моделирование). После каждого доклада проводится коллективное обсуждение. При этом учитывается ряд показателей, характеризующих качество проведения семинара: научность, доказательность, новизна, самостоятельность, стиль изложения, активность при обсуждении вопросов.

Ситуационные задачи (кейс-задания) - способствуют формированию у будущего специалиста умения формулировать и решать задачу (проблему) в определенной обстановке. Ситуационные задачи существенно отличаются от учебных задач-упражнений: если в последних всегда сформулировано условие (что дано) и требование (что надо найти), то в ситуационной производственной задаче, как правило, таких параметров нет. Обучающемуся в ходе решения подобных задач необходимо прежде всего разобраться в реальной ситуации, определить, существует ли проблема и в чем она состоит, т. е. самостоятельно установить, что ему известно и что надо определить для принятия решения.

Кейс-задание – это описание реальной или вымышленной ситуации профессиональной деятельности, в которой отражены аспекты изучаемой те-

мы или тематического блока. И задания (вопросы) в большей степени связаны с анализом и оценкой действий участников. Кейсы могут быть придуманы преподавателем, взяты из реальной практики, журналов, газет, других изданий. Часто делается кейс-ссылка: указать обучающийся соответствующее место в сети и попросить проанализировать ту ситуацию, которая описана там. Прочтя и проанализировав ситуацию, обучающемуся нужно будет ответить на ряд вопросов. Эти вопросы продумывает сам преподаватель. Главное, чтобы вопросы были тесно связаны с темой и теоретическими аспектами изучаемого материала, способствовали глубокому проникновению в суть ситуации и побуждали обучающихся примерить эту ситуацию на «себя».

Типичные критерии оценки по данному виду самостоятельной работы: минимум 1,5 стандартных страниц текста; своевременность представления (как указано в инструкции); соответствие выводов теоретическому материалу (с соответствующими ссылками на теоретический материал по данной теме); обоснованность и аргументированность своей точки зрения (в том числе практическими примерами).

Дидактическая игра – такая форма организации практического занятия, включая обучение, воспитание и развитие личности, которая осуществляется преподавателем на основе целенаправленно организованной деятельности обучающихся, изначально мотивированной на успех, по специально разработанному сценарию и правилам, максимально опирается на самоорганизацию обучающихся, воссоздает или моделирует опыт человеческой деятельности и общения.

Кроме того, может быть при проведении практических занятий может быть применена **учебная игра** – это групповое упражнение по выработке решения в условиях, имитирующих реальность. В ней сочетаются два разных принципа обучения - принцип моделирования будущей профессиональной деятельности и принцип проблемности.

Коллоквиум - это вид практических занятий, представляющих собой обсуждение под руководством преподавателя широкого круга проблем, относительно самостоятельного большого раздела учебного курса. Одновременно это и форма контроля, разновидность коллективного опроса, позволяющая в короткий срок выяснить уровень знаний большого количества обучающихся по разделу курса. Коллоквиум обычно проходит в форме дискуссии и требует обязательного активного участия всех присутствующих. Обучающимся дается возможность высказать свое мнение, точку зрения, критику по определенным вопросам. При высказывании требуется аргументированность и обоснованность собственных оценок. Вне глубины и осознанности изученного этого не продемонстрируешь. Либо это практическое занятие, на котором обсуждаются доклады. Форма коллоквиума определяется преподавателем по согласованию с обучающимися.

В конце практического занятия преподаватель подводит итоги указанного занятия и выставляет оценки (баллы).

Таким образом, практическое занятие представляет групповое обсуждение обучающимся темы учебной программы под руководством преподава-

теля и выполняет три функции: познавательную, воспитательную и контрольную.

Консультации - форма обучения, при которой в результате педагогического общения проходит устранение трудностей организационного и учебно-содержательного характера, возникающих у обучающихся в процессе учебы. Консультации, с согласия преподавателя, могут проводиться по телефону и электронной почте, причем последний вариант встречается чаще.

Индивидуальное (домашнее) задание - это достаточно гибкий жанр работы обучающихся. Наиболее распространены такие задания, как проработка источника, поиск источника в сети, каталогизация и т. д. Можно выделить типичные виды заданий по проработке первоисточников, например: составление плана и/или тезисов публикации; выделение основных мыслей; реферирование; полемизирование; рецензирование; обзор.

Результаты работы могут быть представлены в разных формах, например реферат, эссе и др.

Реферат - это форма изложения имеющейся информации; краткое, сокращенное изложение содержания научной работы или его части. Необходимость в реферировании возникает при пересказе содержания документа или его части. Реферат представляет собой обзор нескольких источников информации или мнений нескольких людей по определенной теме. Другой вариант – анализ какого-либо одного источника или теоретического наследия в рамках заданной темы. Объем реферата составляет обычно 10–12 страниц.

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей содержания работы. Вместе с тем реферат должен давать ясное представление о сути предложенного юридического научного или практического решения. Логика реферирования должна соответствовать логике научного исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой работы. Заглавие реферата, как правило, соответствует заглавию реферируемой работы.

Эссе – это относительно свободные рассуждения обучающихся по теме, заданной преподавателем. Объем эссе обычно 5–7 страниц. Главным критерием оценки эссе будет степень отражения в нем изученного материала. Должна быть также оценена оригинальность подхода обучающихся к проблеме, аргументация, способность обоснованно отстаивать свою точку зрения.

При реализации различных видов учебной работы должны использоваться различные виды образовательных технологий для проведения занятий в интерактивной форме, 20 процентов аудиторных занятий очной формы обучения проводится в интерактивных формах:

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы эссе

1. Развитие законодательства об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

2. Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности

3. Юридический состав административного правонарушения в области предпринимательской деятельности: понятие, особенности, элементы

4. Административное правонарушение как основание административной ответственности в области предпринимательской деятельности, его понятие, основные признаки.

5. Классификации административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

6. Субъекты административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

7. Особенности административной ответственности индивидуальных предпринимателей за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

8. Гражданин как субъект административного правонарушения в области предпринимательской деятельности.

9. Юридическое лицо как субъект административного правонарушения в области предпринимательской деятельности.

10. Должностное лицо как субъект административного правонарушения в области предпринимательской деятельности

11. Административная ответственность за правонарушения в области предпринимательской деятельности и ее особенности.

12. Административные наказания, применяемые за правонарушения в области предпринимательской деятельности

13. Особенности применения административных наказаний в области предпринимательской деятельности

14. Административная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр.

15. Административная ответственность за обман потребителей и нарушения иных прав потребителей.

16. Административная ответственность за нарушения законодательства о рекламе.

17. Административная ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

18. Административная ответственность за нарушения законодательства об обращении лекарственных средств.

19. Административная ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке.

20. Административная ответственность за нарушения антимонопольных правил, установленных федеральным законом, при осуществлении торговой деятельности.

21. Административная ответственность за нарушения законодательства о банкротстве

22. Административная ответственность за нарушение правил регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

23. Административная ответственность за нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

24. Административная ответственность за нарушения правил выполнения работ по сертификации и представление недостоверных результатов исследований (испытаний).

25. Административная ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации о туристской деятельности.

26. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

27. Участники производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности, их права и обязанности.

28. Особенности производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности (*тематика уточняется по согласованию с преподавателем*).

Вопросы к зачету

1. Понятие административной ответственности в области предпринимательской деятельности, ее целевое назначение, функции и характерные черты.

2. Принципы административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

3. Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности на федеральном уровне.

4. Правовое регулирование административной ответственности в области предпринимательской деятельности на уровне субъектов Российской Федерации.

5. Административное правонарушение в области предпринимательской деятельности как основание административной ответственности: понятие, признаки.

6. Юридический состав административного правонарушения в области предпринимательской деятельности: понятие, особенности, элементы.

7. Объект административного правонарушения в области предпринимательской деятельности: общий, родовой, видовой и непосредственный. Классификация административных правонарушений в области предпринимательской деятельности по объекту.

8. Объективная сторона состава административного правонарушения в области предпринимательской деятельности: противоправное действие или бездействие, наступивший результат, причинная связь. Значение времени, места, способа, характера совершения административного правонарушения, наступления вредных последствий.

9. Субъективная сторона состава административного правонарушения в области предпринимательской деятельности. Вина юридического лица.

10. Понятие и виды субъектов административной ответственности в области предпринимательской деятельности. Общие, специальные и особые субъекты.

11. Должностные лица как субъекты административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

12. Особенности административной ответственности индивидуальных предпринимателей за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

13. Юридические лица как субъекты административной ответственности в области предпринимательской деятельности.

14. Понятие и цели административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Соотношение административных наказаний с другими мерами административного принуждения и мерами других видов юридической ответственности.

15. Виды административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Основные и дополнительные наказания.

16. Общие правила назначения административных наказаний за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Условия и порядок индивидуализации административных наказаний, применяемых за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.

17. Порядок назначения административных наказаний при множественности и идеальной совокупности административных правонарушений в области предпринимательской деятельности.

18. Виды административных правонарушений, посягающих на порядок государственной регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности.

19. Виды административных правонарушений, связанных с торговлей, выполнением работ, оказанием услуг.

20. Виды административных правонарушений, посягающих на добросовестную конкуренцию.

21. Виды административных правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

22. Понятие срока давности привлечения к административной ответственности, начало течения и окончание данного срока. Приостановление давностного срока.

23. Понятие и виды субъектов административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

24. Подведомственность и подсудность дел об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Родовая и территориальная подсудность.

25. Судьи как субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

26. Понятие и содержание производства по делам об административных правонарушениях.

27. Принципы производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

28. Особенности реализации принципа состязательности в производстве по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

29. Понятие и виды обстоятельств, исключающих административную ответственность.

30. Подведомственность и подсудность дел об административных правонарушениях.

31. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их процессуальный статус.

32. Понятие и назначение стадии возбуждения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности. Поводы, основание и формы возбуждения дела об административном правонарушении.

33. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности, основания и порядок их применения.

34. Административное расследование: понятие, содержание, основания назначения, порядок и сроки проведения.

35. Протокол об административном правонарушении как акт возбуждения дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности. Сроки составления протокола, требования, предъявляемые к его форме и содержанию. Существенные недостатки протокола об административном правонарушении, их правовые последствия и способы устранения.

36. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности. Виды процессуальных решений, принимаемых при подготовке дела к рассмотрению.

37. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности по существу.

38. Доказательства и доказывание по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Влияние принципов состязательности и объективной истины на распределение бремени доказывания.

39. Вынесение решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Виды решений, их форма, содержание и структура.

40. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

41. Субъекты права на обжалование постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

42. Виды процессуальных документов, подлежащих обжалованию в рамках производства по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

43. Порядок и сроки обжалования постановления и (или) решения по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.

44. Порядок и сроки рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.

45. Вынесение решений по жалобам на постановления по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности. Виды решений, их форма, содержание и структура.

46. Обжалование, опротестование вступивших в законную силу постановлений и (или) решений по делам об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

47. Особенности пересмотра постановлений о привлечении к административной ответственности в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

48. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. Обязательность постановления по делу об административном правонарушении.

49. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного наказания. Приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания.

50. Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по исполнению постановления о назначении административного наказания.

51. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний, применяемых за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности: общая характеристика.

52. Порядок исполнения постановления о наложении административного штрафа.

53. Порядок исполнения постановления о конфискации орудия или предмета совершения административного правонарушения.

54. Порядок исполнения постановления об административном приостановлении деятельности.

Некоторые методические замечания и рекомендации

Зачет согласно учебному плану проводится после изучения дисциплины (модуля) «Административная ответственность в области предпринимательской деятельности».

2. Вопросы по дисциплине (модулю) в перечне расположены по темам и разделам. Изучение учебного материала и подготовка ответов на вопросы именно в указанной последовательности, как свидетельствует многолетняя учебная практика, методически наиболее эффективны.

3. Указанные выше вопросы включаются в *билеты для экзаменационного зачета*. В каждом билете для зачета будет по два вопроса.

4. Получив билет для зачета или экзамена, прежде всего следует внимательно прочитать его и точно уяснить, в чем именно суть каждого данного вопроса, о чем надо говорить. При малейшей неясности необходимо посоветоваться с преподавателем, чтобы избежать иногда встречающейся ошибки – так называемой невольной «подмены вопроса»: в билете стоит один вопрос, а обучающийся отвечает на какой-то другой.

5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих понятий или раскрыть другие теоретические положения; активно использовать относящиеся к вопросу положения Конституции РФ, конституционных и федеральных законов, актов Президента и Правительства РФ, а также других нормативно-правовых актов и судебной практики. Требуется знание не только общих положений, но и конкретных правовых актов.

Таким образом, от обучающихся потребуются не только знания теоретических положений, но и умение ориентироваться в системе действующих актов административного законодательства, а также знание соответствующего конкретного правового акта (правовой нормы) по указанному в экзаменационном билете вопросу.

6. В учебной литературе и правовых актах материалы по этим вопросам достаточно четко и компактно изложены. Надо только суметь во время экзаменационного зачета кратко и системно изложить свой ответ.

Словом, при подготовке к ответам на подобные вопросы от обучающихся требуются не просто знания, а творческо-системное обобщение этих знаний.

Кейс-задания (практические ситуации)

С целью выявления навыков применения теоретических знаний и знаний действующего законодательства, опишите проблемы и спорные вопросы, а также аргументируйте одно или несколько решений задачи (казуса). В каждом практическом занятии указаны задачи для решений.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции):

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020;

2. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 09.11.2020. № 45. Ст. 7061;

3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1;

4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249;

5. Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005;

6. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301;

7. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 30.07.2007. № 31. Ст. 4006;

8. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 03.12.2007. № 49. Ст. 6043;

9. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3824;

10. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 .08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ . 07.08.2000. № 32, ст. 3340;

11. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 12.04.2017;

12. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // Собрание законодательства РФ. 05.05.2008. № 18. Ст. 1940;

13. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества // Собрание законодательства РФ. 28.01.2002. № 4. Ст. 251;
14. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 25.07.2005. № 30 (часть II). Ст. 3127;
15. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Собрание законодательства РФ. 20.07.2015. № 29 (часть I). Ст. 4344;
16. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. № 43. Ст. 4190;
17. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. 02.12.2002. № 48. Ст. 4746;
18. Федеральный закон от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. № 33 (часть I). Ст. 3431;
19. Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» // Собрание законодательства РФ. 02.01.1995. № 1. Ст. 3;
20. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», с посл. изм. и доп. от 27.07.2010 // СЗ РФ. 08.05.2006. № 19. Ст. 2060;
21. Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 20.02.1992. № 8. Ст. 366.

Официальные акты высших судебных органов:

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 6. 2005.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 2006.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях».

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации

уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 2008.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие вреда жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3. 2010.

4.2. Основная литература:

1. Административное право Российской Федерации : учебник : в 2 т. Т. 1 / А. Б. Агапов, Э. П. Андрюхина, М. В. Анисифорова и др. ; отв. ред. С.М. Зубарев, Л. Л. Попов. – Москва : Проспект, 2024. – 472 с. <http://ebs.prospekt.org/book/48675> (дата обращения: 14.04.2025).

2. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник для вузов / А. Б. Агапов. 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17833-3. — Текст : электронный /: <https://urait.ru/bcode/559765> (дата обращения: 14.04.2025).

3. Попов Л. Л. Административное право : учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 736 с. - ISBN 978-5-00156-083-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2178144> (дата обращения: 14.04.2025).

4. Мигачев, Ю. И. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 456 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08218-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510449> (дата обращения: 14.04.2025).

5. Панкова, О. В. Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел о административных правонарушениях/Панкова О. В., Егорова О. А. - Москва : Статут, 2014. - 440 с. ISBN 978-5-8354-1029-3, 1000 экз. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/478470> (дата обращения: 14.04.2025).

6. Административный процесс Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник / Э. П. Андрюхина, Н. Н. Бакурова [и др.] ; ред. Л. Л. Попов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2018. – 352 с. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа: <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

7. Система стратегического планирования в Российской Федерации. Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Степаненко. – М.: Проспект, 2025. – 192 с.

4.3. Дополнительная литература:

1. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Россинский Б. В., Стариков Ю. Н., - 6-е изд., пересмотр. - М. : Норма, ИНФРА-М, 2019. - 640 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/996119> (дата обращения: 14.04.2025).
2. Агапов, А. Б. Управление государственной и муниципальной собственностью : учебник для вузов / А. Б. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13657-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567537> (дата обращения: 14.04.2025).
3. Осинцев, Д. В. Административная ответственность : учебник для вузов / Д. В. Осинцев. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18757-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563522> (дата обращения: 14.04.2025).
4. Россинский, Б. В. Административное право и административная ответственность : курс лекций / Б.В. Россинский. — 2-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 352 с. — DOI 10.12737/1694072. - ISBN 978-5-00156-397-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2174353> (дата обращения: 14.04.2025).

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025

3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по

				01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, за- действованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реали-
зации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирова- ния
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
12.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-
технической базой, соответствующей действующим противопожарным пра-

вилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях. Учебная дисциплина (модуль) обеспечена помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,

- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.